

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

LWN.

MUHAMMAD HAFIZ BIN AB RASHID

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel) dan YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 15 Februari 2022 bersamaan 13 Rejab 1443H]

[Kes Permohonan No. 10000-041-0119-2021]

[Permohonan Pindaan Notis Rayuan, Seksyen 80 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Puan Majdah binti Muda daripada Tetuan Muda

Peguam Syarie Responden: Tuan Irsamuddin bin Ikhsan daripada Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes di hadapan kami ini adalah suatu permohonan untuk meminda Notis Rayuan No: 10000-099-0141-2020 berkaitan tarikh keputusan Mahkamah Tinggi Syariah daripada 4hb November 2020 kepada 15hb Disember 2020.

[2] Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 08/11/ 2021 atas alasan bahawa:

- 2.1 Bagi memperbetulkan kecacatan tarikh Perintah Mahkamah Tinggi Syariah yang dinyatakan dalam Notis Rayuan tersebut sahaja.
- 2.2 Kesilapan dan/atau ralat tersebut bersifat teknikal dan tidak akan menukar hakikat dan sifat Notis Rayuan Pemohon dalam rayuan induk.
- 2.3 Permohonan pindaan ini adalah suci hati dan tidak sama sekali memprejudiskan Responden.

[3] Responden melalui Afidavit Jawapan bertarikh 24/12/2021 menyatakan tidak ada bantahan terhadap permohonan ini, namun menuntut kos sebanyak RM3000 disebabkan kecuaiian yang telah dilakukan oleh Pemohon.

[4] Untuk menimbangkan permohonan ini, kami merujuk seksyen 80, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor, 2003:

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan plaintif meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

(2) Jika suatu permohonan kepada Mahkamah untuk mendapatkan kebenaran membuat pindaan yang disebut dalam subseksyen (1) dibuat selepas habis tempoh apa-apa tempoh had masa yang relevan yang berkuat kuasa pada tarikh pengeluaran saman itu, Mahkamah boleh, jika difikirkannya adil, memberikan kebenaran sedemikian atas apa-apa terma yang difikirkannya patut

[5] Berdasarkan seksyen tersebut serta mengambil kira tidak ada bantahan daripada Responden, kami berpuas hati bahawa permohonan ini wajar dibenarkan.

[6] Berkenaan dengan kos pula kami bersetuju kos permohonan ini dijadikan kos dalam kausa.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- [2] **Notis Rayuan Terpinda** yang difailkan pada 08/11/2021 diterima dan diterima pakai untuk kes rayuan no. 10000-099-0141-2020.
- [3] Kos permohonan ini dijadikan kos dalam kausa.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
- 1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
- 2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
 -
 - 3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

